

## 予備独自問題 H28-15

(配点: 2)

月 日

月 日

逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し、弁解の機会を与えた後、留置の必要がないと判断したときは、被疑者を検察官に送致することなく、直ちに釈放しなければならない。
- イ. 検察官は、逮捕中の被疑者につき、公訴を提起することはできない。
- ウ. 現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには、犯罪の実行行為の全部を完了していることが必要である。
- エ. 現行犯逮捕が許されるためには、逮捕者が、少なくとも犯行の一部を現認していることが必要である。
- オ. 司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに釈放しなければならない。
1. 0個      2. 1個      3. 2個      4. 3個      5. 4個      6. 5個

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| No.47    | 逮捕   | 正答率 |
| 予備H28-15 | 正解 2 | 43% |

## ア 正しい

203条1項。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。その趣旨は、憲法34条の要請に基づく手続である犯罪事実の要旨及び弁護人選任権の告知と弁解の聴取の必要性を明らかにするとともに、逮捕された被疑者の身柄の措置について所定の手続を定めた点にある。

## イ 誤っている

公訴は、検察官がこれを行う（247条）。280条2項は、「逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない」と規定しており、刑事訴訟法は、逮捕中の被疑者を公訴提起することを予定しているといえる。よって、検察官は、逮捕中の被疑者につき、公訴を提起することができる。

## ウ 誤っている

「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」をいう（212条1項）。「現に罪を行」う者とは、逮捕者の目前において犯罪の実行行為を行いつつある者をいい、「現に罪を行い終つた者」とは、犯罪の実行行為を終了した直後の者をいう。犯罪の実行行為を終了した直後とは、行為を行い終わった瞬間又はこれに極めて接着した時間的段階をいうものであり、結果発生の有無とは関係がなく、また、実行行為の全部を完了したことも要せず、着手未遂の場合も含まれる。

## エ 誤っている

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる（213条）。「現行犯人」（212条）は、典型的に、裁判官による審査・判断を経るまでもなく被疑者の身体を拘束する正当な理由が明白であり、不当な基本権侵害の危険が乏しいからである。そうすると、「現行犯人」といえるためには、犯罪と犯人の明白性があることを要する。「現行犯人」の認定に際し、「現に犯罪を行」う者の逮捕については、逮捕者が犯行を現認していることが想定されるが、「現に罪を行い終つた者」の逮捕については、逮捕時における諸般の事情を総合的に判断して客観的に決定されることになる。具体的には、時間的・場所的要素のほか、犯行発覚の経緯、特に犯罪通報の時期・方法・内容や被害者あるいは目撃者の犯人との接触状況、現場の状況などの要素を総合的に判断して決定される。

## オ 誤っている

213条。現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。現行犯逮捕は、憲法33条が明記する令状主義の例外であり、身体拘束の開始から勾留請求までの間に裁判官による令状審査手続が介在することはない。「現行犯人」（212条）は、典型的に、裁判官による審査・判断を経るまでもなく被疑者の身体を拘束する正当な理由が明白であり、不当な基本権侵害の危険が乏しいからである。よって、現行犯逮捕の場合、逮捕状を求める手続は存在しない。なお、緊急逮捕の場合、「直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない」とされている（210条）。

以上により、正しい記述はアの1個であり、したがって、正解は肢2となる。